

# قانون اساسی ایران

این قانون اساسی یک حداقل حکومت کارآمد را تعریف می‌کند: زیرمجموعه‌ای از حکمرانی قانون اساسی که قابل رمزگذاری، اجرا و حسابرسی بر روی یک بلاکچین عمومی است. این سند تاج، پارلمان، قوه مجریه، دیوان عالی، انتخابات، انجمن‌های ایالتی، همه‌پرسی‌ها، مالیه عمومی، جانشینی و نیابت سلطنت، و دفتر ثبت شهروندی را که هویت رأی‌دهندگان و صاحب‌منصبان را تأیید می‌نماید پوشش می‌دهد.

## بخش یکم – مقررات بنیادین

### اصل 1.1 – دولت

- ایران به‌صورت پادشاهی مشروطه تأسیس شده است که حاکمیت از آن مردم بوده و از طریق نهادهای دموکراتیک مقرر در این قانون اساسی اعمال می‌شود.
- شکل دولت جز بر طبق مقررات این قانون اساسی قابل تغییر نیست.

### اصل 1.2 – برتری قانون اساسی

- این قانون اساسی عالی‌ترین قانون دولت است.
- هر قانون، مقررات، تصمیم یا اقدامی که با این قانون اساسی مغایر باشد، به میزان مغایرت باطل است.
- تمامی ارکان دولت اقتدار خود را از این قانون اساسی کسب کرده و در حدود آن عمل خواهند کرد.

### اصل 1.3 – اقتدار دموکراتیک

- اقتدار دموکراتیک ریشه در مردم دارد.
- اقتدار دموکراتیک از طرق زیر اعمال خواهد شد:
  - انتخابات آزاد و منظم؛
  - نهادهای نمایندگی مقرر در این قانون اساسی؛
  - تشریفات قانون اساسی طراحی‌شده برای تضمین حکومت مؤثر و مستمر.

### اصل 1.4 – تفکیک و تخصیص قوا

- قوای دولت توسط نهادهای زیر اعمال می‌شود:
  - تاج؛

2. پارلمان؛
  3. قوه مجریه؛
  4. دیوان عالی.
2. هر نهاد فقط آن اختیاراتی را اعمال خواهد کرد که این قانون اساسی به وی تفویض نموده باشد.

## اصل 1.5 – استمرار دولت

1. دولت علی‌رغم موارد زیر پایدار خواهد ماند:
  1. انحلال پارلمان؛
  2. استعفا، عزل یا عدم صلاحیت صاحب‌منصبان؛
  3. شرایط اضطراری یا فوق‌العاده.
2. این قانون اساسی به‌گونه‌ای تفسیر خواهد شد که عملکرد مستمر اقتدار قانونی تضمین گردد.

## اصل 1.6 – تفسیر قانون اساسی

1. این قانون اساسی به‌گونه‌ای تفسیر خواهد شد که:
  1. مشروعیت دموکراتیک حفظ شود؛
  2. تفکیک قوا برقرار بماند؛
  3. حکومت مؤثر تضمین گردد؛
  4. از تعلیق یا انسداد نامحدود وظایف قانون اساسی جلوگیری شود.
2. در مواردی که این قانون اساسی عواقب شکلی یا نتایج خودکار مقرر نموده باشد، هیچ رکنی نمی‌تواند قضاوت صلاحیدی را جایگزین آن عواقب نماید.

## اصل 1.7 – پارامترهای قانون اساسی

1. پارامترهای قانون اساسی (مدت دوره‌ها، الزامات حد نصاب، مهلت‌ها، آستانه‌ها) در دفتر ثبت مرکزی ذخیره خواهند شد.
2. پارامترها فقط از طریق فرایند اصلاح قانون اساسی مقرر در بخش هفتم قابل تغییر هستند.

# بخش دوم – تاج

## اصل 11.1 – ماهیت تاج

1. تاج یک مقام قانون اساسی برای استمرار و پاسداری است.
2. تاج حق حکمرانی، قانون‌گذاری، فرماندهی نیروهای مسلح یا کنترل مالیه عمومی را ندارد.

3. تاج فقط آن اختیاراتی را اعمال خواهد نمود که صریحاً توسط این قانون اساسی تفویض شده باشد.
4. تاج قضاوت خود را جایگزین نهادهای دموکراتیک نخواهد کرد، مگر آنکه صریحاً در این قانون اساسی مقرر شده باشد.

**نظر رضا پهلوی:** «بهترین راه خدمت پادشاه به کشور آن است که ضامن فرایند قانون اساسی باشد و از خود قانون اساسی محافظت کند.»

## اصل ۱۱.۲ – اقدامات وزارتی تاج

1. در مواردی که این قانون اساسی اقدام رسمی تاج را برای تأیید نتیجه قانونی که قبلاً توسط فرایند قانون اساسی تعیین شده الزامی میداند، چنین اقدامی وزارتی خواهد بود.
2. اقدامات وزارتی اجازه صلاحدید در مورد زمانبندی، محتوا یا نتیجه را نخواهند داد.
3. عدم انجام اقدام وزارتی در مهلت مقرر، اثر حقوقی نتیجه تأییدشده را به تأخیر نخواهد انداخت یا مانع آن نخواهد شد. اقدام بهصورت خودکار انجامشده تلقی خواهد گشت.
4. اقدامات وزارتی شامل لازم‌الاجرا نمودن رسمی قوانین، اعلام انحلال مجلس، و شناسایی وقایع قانون اساسی تأییدشده توسط دیوان عالی می‌باشد.

## اصل ۱۱.۳ – اختیارات انتصاب

1. تاج اختیارات انتصاب را فقط در مواردی اعمال خواهد کرد که صریحاً توسط این قانون اساسی مجاز شده باشد.
2. اختیارات انتصاب برای حکمرانی، قانون‌گذاری یا هدایت خطمشی به کار نخواهد رفت.
3. تمامی انتصابات تابع صلاحیتها و تشریفات مقرر در این قانون اساسی خواهند بود.

## اصل ۱۱.۴ – نامزدی نخست‌وزیر

1. تاج نامزدی برای نخست‌وزیری را مطابق بخش چهارم معرفی خواهد کرد.
2. تاج می‌تواند حداکثر دو نامزد پس از خالی شدن پست یا از دست دادن اعتماد پارلمان معرفی نماید.
3. هر نامزدی جهت رأی اعتماد به مجلس ارائه خواهد شد.
4. در صورتی که نامزدهای تاج موفق به کسب اعتماد نشوند، تشریفات بعدی مطابق بخش چهارم اجرا خواهد شد.

## اصل ۱۱.۵ – عودت قانون و ارجاع به دیوان عالی

1. تاج می‌تواند، یک بار در مورد هر قانون مصوب پارلمان، آن قانون را جهت تجدید نظر به مجلس بازگرداند.
2. عودت قانون، لازم‌الاجرا شدن آن را تا تجدید نظر معلق می‌سازد.
3. پس از تجدید نظر و تصویب مجدد توسط مجلس، تاج می‌تواند قانون را لازم‌الاجرا نماید یا آن را جهت بازنگری قانون اساسی به دیوان عالی ارجاع دهد.
4. ارجاع به دیوان عالی بازنگری قانون اساسی را اولویت‌بندی کرده و به‌منزله وتو تلقی نمی‌شود.
5. اگر تاج ظرف چهارده روز از ارسال، قانون را نه لازم‌الاجرا نماید، نه بازگرداند و نه ارجاع دهد، قانون لازم‌الاجرا شده تلقی

## اصل ۱۱.۶ – انتصاب سناتورها

۱. تاج سناتورها را مطابق بخش سوم منصوب خواهد کرد.
۲. سناتورهای منصوب توسط تاج نباید بیش از ده درصد سنا را تشکیل دهند.
۳. سناتورهای منصوب توسط تاج باید واجد همان شرایط صلاحیت سایر سناتورها باشند.

## اصل ۱۱.۷ – اعلام انحلال

۱. در مواردی که این قانون اساسی انحلال مجلس را الزامی می‌داند، تاج رسماً چنین انحلالی را اعلام خواهد کرد.
۲. اعلام، اقدامی وزارتی و تأییدی بوده و فاقد اثر حقوقی مستقل است.
۳. عدم اعلام انحلال ظرف هفت روز اثر حقوقی آن را به تأخیر نخواهد انداخت.

## اصل ۱۱.۸ – محدودیت تفسیری

۱. اختیارات تاج به‌گونه‌ای تفسیر خواهند شد که صلاحدید به حداقل رسد، از تمرکز اقتدار جلوگیری شود و پاسخگویی دموکراتیک حفظ گردد.
۲. هیچ اختیاری از تاج نمی‌تواند توسط عرف، رویه یا استنباط گسترش یابد.
۳. در موارد تردید، تفسیر به نفع نهادهای دموکراتیک خواهد بود.

**نظر رضا پهلوی:** «پادشاه باید فراتر از تمامی جناح‌های سیاسی بوده و نسبت به تمامی گروه‌های ایدئولوژیک، قومی، مذهبی یا سایر گروه‌های اجتماعی و سیاسی بی‌طرف و بی‌غرض باشد.»

## بخش سوم – پارلمان

### اصل ۱۱۱.۱ – ساختار پارلمان

۱. پارلمان دو مجلسی بوده و متشکل از مجلس شورای ملی و سنا خواهد بود.
۲. مجلس شورای ملی مجلس اصلی دموکراتیک است.
۳. سنا مجلس بازنگری و استمرار است.

## اصل ۱۱۱.۲ – مجلس شورای ملی

۱. مجلس شورای ملی متشکل از اعضای منتخب به حق رأی همگانی، برابر و مستقیم مطابق بخش هشتم خواهد بود.
۲. انتخابات به نمایندگی تناسبی در هر استان برگزار خواهد شد. هر استان کرسی‌های مجلس متناسب با جمعیت خود دریافت می‌کند، با حداقل یک کرسی به ازای هر استان.
۳. اعضا دوره‌های چهارساله قابل تمدید خدمت خواهند کرد.
۴. مجموع کرسی‌های مجلس و تخصیص کرسی‌ها میان استان‌ها ممکن است توسط پارلمان از طریق قانون‌گذاری، با رعایت بازنگری تاج و بازنگری قانون اساسی دیوان عالی، برای انعکاس تغییرات جمعیتی تعدیل شود.

## اصل ۱۱۱.۳ – اختیارات مجلس شورای ملی

۱. مجلس شورای ملی اعتماد به نخست‌وزیر و هیئت وزیران را اعطا و سلب خواهد کرد.
۲. مجلس شورای ملی طرح قوانین و بودجه سالانه را ابتکار خواهد نمود.
۳. هیچ اقتدار اجرایی بدون اعتماد مجلس شورای ملی اعمال نخواهد شد.

## اصل ۱۱۱.۴ – سنا

۱. سناتورها از طریق انتخاب توسط انجمن‌های ایالتی و انتصاب توسط تاج برگزیده خواهند شد.
۲. سناتورهای منصوب توسط تاج نباید بیش از ده درصد سنا را تشکیل دهند.
۳. سناتورها دوره‌های غیرقابل‌تمدید شش‌ساله خدمت خواهند کرد که هر دو سال یک‌سوم آن تجدید می‌شود.
۴. سنا در طول انحلال مجلس شورای ملی تشکیل‌یافته باقی خواهد ماند.

## اصل ۱۱۱.۵ – اختیارات سنا

۱. سنا قوانین و بودجه‌های مصوب مجلس شورای ملی را بازنگری خواهد کرد.
۲. سنا انتصابات قضایی را مطابق بخش پنجم تأیید یا رد خواهد نمود.
۳. سنا در تشریفات اصلاح قانون اساسی مشارکت خواهد کرد.
۴. سنا حق ابتکار قانون یا بودجه را ندارد.

## اصل ۱۱۱.۶ – فرایند قانون‌گذاری

۱. هر عضو مجلس شورای ملی می‌تواند لایحه‌ای را با ارائه متن و شرح آن به پارلمان معرفی نماید.
۲. مجلس شورای ملی در مورد لایحه رأی‌گیری خواهد کرد. تصویب مستلزم اکثریت اعضای حاضر است، مشروط بر وجود حد نصاب.
۳. لایحه مصوب جهت بازنگری به سنا ارسال خواهد شد.
۴. سنا می‌تواند ظرف سی روز:
  ۱. لایحه را تأیید نماید، که آن را به تاج ارسال می‌کند؛

2. اصلاحاتی پیشنهاد دهد، که آن را به مجلس بازمی‌گرداند؛
3. به لایحه اعتراض نماید، که آن را به مجلس بازمی‌گرداند.
5. در صورت اعتراض سنا، مجلس شورای ملی می‌تواند لایحه را با اکثریت مطلق تمامی اعضا مجدداً تصویب کرده و اعتراض سنا را رد نماید.
6. در صورتی که سنا ظرف سی روز اقدامی ننماید، لایحه تأییدشده تلقی و به تاج ارسال خواهد شد.
7. پس از ارسال به تاج، لایحه وارد مرحله اقدام تاج (اصل 11.5) می‌شود.

## اصل 11.7 – استمرار بودجه

1. در صورتی که بودجه تا آغاز سال مالی تصویب نشده باشد، بودجه سال قبل به‌صورت موقت ادامه خواهد یافت.
2. اقتدار بودجه‌ای به دلیل انحلال مجلس ساقط نخواهد شد.

## اصل 11.8 – مصونیت پارلمانی

1. اعضای پارلمان از مصونیت در قبال آرا و اظهارات در اجرای وظایف خود برخوردار خواهند بود.
2. مصونیت پارلمانی به اقدامات خارج از اقتدار قانون اساسی تسری نخواهد یافت.

## اصل 11.9 – اعلام خلأ کرسی

1. هنگامی که عضوی فوت کرده، به‌صورت دائم ناپدید شده یا کلید رمزنگاری خود را غیرقابل‌بازیابی از دست داده باشد، مجلس مربوطه می‌تواند با اکثریت ساده، کرسی را خالی اعلام نماید.
2. عضو هدف از رأی‌گیری و از مخرج کسر خواهد شد.
3. دیوان عالی می‌تواند عدم صلاحیت عضو را به‌عنوان یک واقعیت گواهی نماید. پس از تأیید پارلمان، عضو فوراً از محاسبات حد نصاب حذف شده و قادر به اقدام نخواهد بود، در حالی که هنوز رسماً دارای کرسی است.
4. رأی‌گیری اعلام خلأ چهارده روز ادامه خواهد یافت.
5. پس از تصویب، کرسی رسماً خالی شده و انتخابات میان‌دوره‌ای مطابق اصل 8.VIII آغاز می‌گردد.

## اصل 11.10 – انجمن‌های ایالتی

1. هر یک از سیویک استان ایران دارای انجمن ایالتی خواهد بود که با حق رأی همگانی شهروندان در استان انتخاب می‌شود.
2. انجمن‌های ایالتی متشکل از پانزده عضو با دوره‌های چهارساله خواهند بود.
3. تنها وظیفه قانون اساسی انجمن‌های ایالتی انتخاب سناتورها است. انجمن‌های ایالتی هیچ اقتدار قانون‌گذاری، بودجه‌ای یا مقرراتی محلی تحت این قانون اساسی ندارند.
4. انتخاب سناتورها توسط انجمن‌های ایالتی از مسیر مشخصی پیروی خواهد کرد: ثبت‌نام نامزدی توسط هر شهروند استان، و سپس رأی‌گیری محدود به اعضای فعال انجمن.
5. استان‌ها در سه دسته تناوبی (الف، ب، ج) هر یک متشکل از تقریباً ده استان گروه‌بندی شده و تجدید یکسومی سنا را کنترل خواهند نمود.

## بخش چهارم – قوه مجریه

### اصل ۱۷.۱ – قوه مجریه

1. اقتدار اجرایی توسط نخست‌وزیر و هیئت وزیران اعمال خواهد شد.
2. نخست‌وزیر قوه مجریه را هدایت نموده و مسئول اداره حکومت خواهد بود.
3. قوه مجریه به‌صورت جمعی در برابر مجلس شورای ملی مسئول است.

نظر رضا پهلوی: «رئیس حکومت به‌وضوح نخست‌وزیر منتخب است، نه پادشاه... نخست‌وزیر مسئول سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها است.»

### اصل ۱۷.۲ – حدود اقتدار اجرایی

1. اقتدار اجرایی شامل هدایت اداره عمومی، اجرای قوانین، انجام روابط خارجی و مدیریت خدمات عمومی می‌شود.
2. اقتدار اجرایی تابع اعتماد مجلس شورای ملی و بازنگری قانون اساسی توسط دیوان عالی خواهد بود.

### اصل ۱۷.۳ – انتصاب نخست‌وزیر

1. نخست‌وزیر پس از نامزدی توسط تاج و رأی اعتماد مجلس شورای ملی منصوب خواهد شد.
2. هیچ شخصی بدون کسب اعتماد مجلس شورای ملی اقتدار اجرایی کامل نخست‌وزیری را اعمال نخواهد کرد.

### اصل ۱۷.۴ – رأی اعتماد

1. نامزد نخست‌وزیری برنامه حکومتی پیشنهادی را به مجلس شورای ملی ارائه خواهد کرد.
2. اعتماد با اکثریت مطلق اعضای مجلس شورای ملی اعطا خواهد شد.
3. پس از اعطای اعتماد، نخست‌وزیر اقتدار اجرایی کامل را اعمال خواهد نمود.

### اصل ۱۷.۵ – سلب اعتماد

1. مجلس شورای ملی می‌تواند اعتماد خود را از نخست‌وزیر با رأی‌گیری سلب نماید.
2. در نود روز اول پس از رأی اعتماد، طرح سلب اعتماد مستلزم دوسوم اعضای مجلس شورای ملی است.

3. پس از نود روز، اکثریت ساده اعضای مجلس شورای ملی کفایت می‌کند.

## اصل ۱۷.۶ – دولت سرپرست

1. در صورت خالی بودن پست نخست‌وزیری، هیئت وزیران به‌عنوان دولت سرپرست ادامه خواهد داد.
2. دولت سرپرست حق ابتکار تغییرات عمده خطمشی، ارائه قانون جدید یا انتصاب قاضی را ندارد.
3. حالت سرپرستی به‌صورت خودکار با خالی شدن پست فعال و با کسب اعتماد نخست‌وزیر جدید غیرفعال می‌شود.

## اصل ۱۷.۷ – چرخه تشکیل قوه مجریه

1. با آغاز چرخه تشکیل قوه مجریه، تاج نامزدی برای نخست‌وزیری معرفی خواهد کرد.
2. تاج در یک چرخه تشکیل، حداکثر دو نامزد معرفی خواهد نمود.
3. در صورتی که هر دو نامزد تاج موفق به کسب اعتماد نشوند:
1. مجلس شورای ملی ظرف چهارده روز فهرست رتبه‌بندی‌شده سه نامزد پیشنهاد خواهد داد.
2. تاج ظرف هفت روز از این فهرست انتصاب خواهد نمود.
3. در صورت عدم انتصاب توسط تاج ظرف هفت روز، نامزد اول فهرست منصوب‌شده تلقی خواهد گشت.
4. در صورتی که مجلس شورای ملی ظرف چهارده روز فهرستی پیشنهاد ننماید، مجلس منحل شده و انتخابات جدید برگزار خواهد شد.

## اصل ۱۷.۸ – عدم صلاحیت

1. در صورتی که نخست‌وزیر به دلیل عدم صلاحیت قادر به انجام وظایف نباشد، دیوان عالی خلأ را گواهی خواهد کرد.
2. پس از گواهی، مقررات سرپرستی اعمال شده و چرخه تشکیل جدید آغاز خواهد گشت.

## اصل ۱۷.۹ – جانشینی قوه مجریه

1. نخست‌وزیر ظرف چهارده روز پس از کسب اعتماد، معاون نخست‌وزیر تعیین خواهد کرد. تعیین بدون نام‌گذاری همزمان جانشین قابل لغو نیست.
2. در صورت عدم تعیین معاون در مهلت مقرر، نخست‌وزیر حق ارائه لایحه جدید یا نامزدی قضایی را نخواهد داشت.
3. در صورتی که دیوان عالی فوت یا عدم صلاحیت نخست‌وزیر را گواهی نماید، معاون نخست‌وزیر با اختیارات سرپرستی مقام را تقبل خواهد کرد. چرخه تشکیل برای جانشین دائم آغاز خواهد شد.
4. در صورتی که هم نخست‌وزیر و هم معاون نخست‌وزیر فوت کرده یا دچار عدم صلاحیت شده باشند، تاج یک نخست‌وزیر سرپرست از میان هیئت دولت مستقر تعیین خواهد کرد.
5. در طول تعلیق تاج، سنا چرخه تشکیل را مطابق اصل ۱۷.۵.۲ آغاز خواهد نمود.
6. نخست‌وزیر سرپرست فقط اختیارات سرپرستی را اعمال می‌نماید: بدون قانون جدید، بدون پیشنهاد بودجه، بدون انتصابات قضایی.



# بخش پنجم – دیوان عالی

## اصل V.1 – تأسیس

1. دیوان عالی به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی دولت تأسیس می‌شود.
2. دیوان عالی عهده‌دار موارد زیر خواهد بود:
  1. تفسیر این قانون اساسی؛
  2. بازنگری قانون اساسی بودن قوانین؛
  3. حل اختلاف میان ارکان دولت؛
  4. گواهی وقایع قانون اساسی (خلأها، عدم صلاحیت، جانشینی).

## اصل V.2 – ترکیب

1. دیوان عالی متشکل از دوازده قاضی با دوره‌های غیرقابل‌تمدید نُه‌ساله خواهد بود.
2. دوره‌ها به گونه‌ای تنظیم خواهند شد که هر سه سال یک‌سوم دیوان تجدید گردد.
3. قضات باید حقوقدانان صاحب صلاحیت شناخته‌شده با حداقل پانزده سال تجربه حقوقی باشند.

## اصل V.3 – انتصابات

1. تاج نامزدهای قضاوت را معرفی خواهد کرد؛ سنا ظرف سی روز تأیید یا رد خواهد نمود.
2. عدم اقدام سنا ظرف سی روز به منزله تأیید تلقی خواهد شد.
3. در صورت رد سنا، تاج می‌تواند یک نامزد متفاوت دیگر معرفی نماید.
4. در صورت رد هر دو نامزد توسط سنا، سنا ظرف سی روز فهرست رتبه‌بندی‌شده سه نامزد پیشنهاد خواهد داد.
5. تاج ظرف چهارده روز از این فهرست انتصاب خواهد نمود، وگرنه نامزد اول فهرست منصوب‌شده تلقی خواهد گشت.
6. در صورت عدم پیشنهاد فهرست رتبه‌بندی‌شده توسط سنا، تاج می‌تواند یکی از نامزدهای قبلی خود را منصوب نماید.

## اصل V.4 – صلاحیت

1. دیوان عالی صلاحیت انحصاری بر قانون اساسی بودن قوانین، مقررات و اقدامات اجرایی خواهد داشت.
2. دیوان عالی اختلافات میان ارکان قانون اساسی (تاج، پارلمان، قوه مجریه) را حل خواهد نمود.
3. تصمیمات دیوان عالی قطعی و لازم‌الاجرا برای تمامی ارکان دولت خواهد بود.

## اصل ۷.۵ – حق اقامه دعوا

۱. تاج، نخست‌وزیر، یکدهم مجلس شورای ملی و یکدهم سنا می‌توانند در موضوعات قانون اساسی به دیوان عالی دادخواست تقدیم نمایند.
۲. دادخواست‌ها باید پرسش قانون اساسی و جبران مطلوب را بیان کنند.

## اصل ۷.۶ – استقلال قضایی

۱. قضات مستقل بوده و فقط تابع این قانون اساسی و قانون هستند.
۲. قضات فقط به دلیل عدم صلاحیت یا سوءرفتار جدی، با رأی اکثریت قضات باقی‌مانده قابل عزل هستند.
۳. هیچ رکن دولتی قضات را در امور قضایی دستور نخواهد داد.
۴. حقوق قضایی در طول دوره خدمت کاهش نخواهد یافت.

## اصل ۷.۷ – استمرار

۱. دیوان عالی در طول انحلال مجلس شورای ملی تشکیل‌یافته باقی خواهد ماند.
۲. خلأها بدون وقفه در عملکرد دیوان پر خواهند شد.
۳. دیوان با حد نصاب هفت قاضی قادر به عمل خواهد بود.

## اصل ۷.۸ – بازیابی اضطراری دیوان

۱. در مواردی که تاج، نخست‌وزیر یا ده درصد اعضای فعال هر یک از مجلسین پارلمان دیوان را بی‌پاسخ تشخیص دهند، می‌توانند چالش فعال بودن آغاز نمایند. دیوان هفت روز برای اثبات فعالیت فرصت خواهد داشت.
۲. در صورتی که دیوان به مدت چهارده روز متوالی هیچ فعالیتی ثبت ننماید، هر شخصی می‌تواند بدون چالش قبلی، تشریفات خلأ اضطراری آغاز نماید.
۳. اگر چالش فعال بودن بدون هیچ اقدام قضایی منقضی شود، یا اگر آستانه عدم فعالیت چهارده‌روزه محقق گردد، هر شخصی می‌تواند کرسی‌های قضایی فردی را خالی نماید.
۴. کرسی‌های خالی‌شده از طریق فرایند عادی انتصاب (اصل ۷.۳) پر خواهند شد.
۵. هر اقدامی توسط قاضی فعال (رأی بر بازنگری، اختلاف یا گواهی واقعیت) چالش فعال بودن و شمارنده عدم فعالیت را بازنشانی می‌نماید.

---

## بخش ششم – جانشینی، نیابت سلطنت و تعلیق تاج

## اصل VI.1 – جانشینی موروثی

1. تاج به صورت موروثی انتقال خواهد یافت.
2. جانشین بر اساس ترتیب جانشینی که تحت این قانون اساسی نگهداری می شود تعیین خواهد شد.
3. فهرست جانشینی توسط پادشاه حاکم با تأیید دیوان عالی قابل به روز رسانی است.

## اصل VI.2 – صلاحیت

1. هیچ شخصی به تاج جانشین نخواهد شد مگر آنکه شهروند ایران بوده و به سن هجده سالگی رسیده باشد.
2. سلب صلاحیت در مواردی رخ می دهد که دیوان عالی عدم صلاحیت یا انصراف رسمی را گواهی نماید.

## اصل VI.3 – نیابت سلطنت

1. نیابت سلطنت هنگامی آغاز خواهد شد که پادشاه صغیر یا دچار عدم صلاحیت باشد.
2. نائب السلطنه اولین شخص واجد صلاحیت در ترتیب جانشینی خواهد بود که به سن هجده سالگی رسیده باشد.
3. نائب السلطنه اختیارات تاج را به صورت موقت اعمال خواهد نمود.

## اصل VI.4 – کناره گیری و انصراف

1. پادشاه می تواند با اعلام رسمی کناره گیری نماید، که دیوان عالی باید آن را گواهی نماید.
2. هر شخصی در ترتیب جانشینی می تواند از جایگاه خود انصراف دهد.
3. کناره گیری یا انصراف پس از گواهی توسط دیوان عالی نافذ خواهد شد.

## اصل VI.5 – تعلیق موقت

1. در مواردی که هیچ پادشاه یا نائب السلطنه واجد صلاحیتی وجود نداشته باشد، تاج به صورت موقت معلق خواهد شد.
2. در طول تعلیق، نخست وزیر اختیار عودت قانون تاج را اعمال کرده و سنا تشکیل قوه مجریه را آغاز خواهد نمود.
3. تمامی اختیارات تاج با گواهی وجود پادشاه یا نائب السلطنه باز خواهند گشت.

## اصل VI.6 – انقراض خط جانشینی

1. در مواردی که دیوان عالی گواهی نماید خط موروثی منقرض شده، همه پرسی ملی درباره شکل حکومت ظرف یک سال برگزار خواهد شد.
2. تا زمان اعلام نتیجه همه پرسی، وظایف قانون اساسی تحت قواعد تعلیق ادامه خواهند یافت.

# بخش هفتم – اصلاح قانون اساسی

## اصل VII.1 – اقتدار اصلاح

1. این قانون اساسی فقط مطابق این بخش قابل اصلاح است.
2. تمامی اصلاحیه‌ها باید استمرار دولت را رعایت نمایند.

## اصل VII.2 – ابتکار

1. اصلاحیه‌ها ممکن است توسط مجلس شورای ملی، سنا یا نخست‌وزیر ابتکار شوند.
2. ابتکار مستلزم اکثریت ساده در مجلس ابتکارکننده، یا پیشنهاد رسمی نخست‌وزیر است.

## اصل VII.3 – تصویب پارلمانی

1. اصلاحیه مستلزم تصویب دوسوم مجلس شورای ملی و دوسوم سنا است.

## اصل VII.4 – همه‌پرسی

1. پس از تصویب پارلمانی، اصلاحیه قانون اساسی به همه‌پرسی ملی گذاشته خواهد شد.
2. اصلاحیه با اکثریت ساده آرای معتبر ریخته‌شده تصویب می‌گردد.

## اصل VII.5 – اصلاحیه‌های اضطراری

1. در مواردی که دیوان عالی تهدید جدی علیه نظام قانون اساسی را گواهی نماید، پارلمان می‌تواند اصلاحیه موقت را با سه‌چهارم هر مجلس تصویب نماید. اصلاحیه موقت به تغییر پارامترهای قانون اساسی محدود خواهد بود.
2. اصلاحیه موقت پس از یک سال منقضی خواهد شد مگر آنکه توسط همه‌پرسی تأیید گردد.
3. هیچ اصلاحیه موقتی نمی‌تواند مقررات حمایت‌شده حاکم بر انتخابات، استقلال قضایی یا برتری قانون اساسی را تغییر دهد.
4. مقررات حمایت‌شده عبارتند از: دوره قضاات، حد نصاب دیوان، شمار قضاات، آستانه‌های اصلاحیه، پارامترهای انتخابات (دوره ثبت‌نام، دوره رأی‌گیری، مهلت انتخابات انحلال، دوره‌های مجلسین)، دوره رأی اعتماد، مدت اصلاحیه اضطراری و دوره انجمن ایالتی.

---

## بخش هشتم – انتخابات و همه‌پرسی‌ها

## اصل 1.VIII – اصول انتخاباتی

1. انتخابات آزاد، عادلانه و در فواصل منظم، با حق رأی همگانی، برابر و مخفی برگزار خواهند شد.
2. اعضای مجلس شورای ملی با نمایندگی تناسبی در استان خود برای دوره‌های چهارساله انتخاب خواهند شد.
3. هر شهروند ثبت‌شده در دفتر ثبت شهروندی یک رأی با ارزش برابر خواهد داشت.
4. محرمانگی آرا از طریق اثبات‌های ریاضی تولیدشده از داده‌های بیومتریک گذرنامه حفظ خواهد شد.

## اصل 2.VIII – دوره‌های انتخاباتی

1. انتخابات مجلس هر چهار سال یا پس از انحلال برگزار خواهد شد، با یک انتخابات در هر استان که به‌صورت همزمان در تمامی استان‌ها اجرا می‌گردد.
2. انتخابات سنا به‌صورت تناوبی بوده و هر دو سال یک‌سوم تجدید خواهد شد.
3. انتخابات انجمن ایالتی هر چهار سال در هر استان برگزار خواهد شد.
4. هر دوره انتخاباتی شامل مراحل: ثبت‌نام نامزد، دوره رأی‌گیری، شمارش آرا و نشان دادن اعضا است.
5. وظیفه کمیسیون انتخابات توسط خود سازوکار انتخاباتی قانون اساسی انجام می‌شود.

## اصل 3.VIII – ثبت‌نام نامزد

1. هر شهروندی می‌تواند در طول دوره ثبت‌نام، به‌عنوان نامزد مجلس در استان محل ثبت خود نام‌نویسی نماید.
2. نامزدها ممکن است با حزب سیاسی ثبت‌شده‌ای وابسته بوده یا مستقل شرکت نمایند.
3. دوره ثبت‌نام کمتر از چهارده روز نخواهد بود.

## اصل 4.VIII – رأی‌گیری

1. در طول دوره رأی‌گیری، هر شهروند ثبت‌شده می‌تواند در انتخابات مجلس استان خود یک رأی بدهد.
2. برگه رأی شامل اثبات هویت تأییدشده شهروند و رأی وی خواهد بود.
3. هیچ شهروندی در یک انتخابات بیش از یک بار رأی نخواهد داد.
4. دوره رأی‌گیری کمتر از هفت روز نخواهد بود.

## اصل 5.VIII – شمارش و نشان دادن

1. پس از پایان رأی‌گیری، آرا شمارش شده و کرسی‌ها به نمایندگی تناسبی در هر استان مطابق تعداد کرسی‌های تخصیصی استان تقسیم خواهند شد.
2. اعضای منتخب با ثبت استان انتخاب‌شان در پارلمان نشانده خواهند شد.
3. شمارش آرا شفاف و توسط هر شهروندی قابل تأیید خواهد بود.

## اصل ۷۸۸.۶ – همه‌پرسی‌ها

۱. همه‌پرسی‌های قانون اساسی مطابق بخش هفتم برگزار خواهند شد.
۲. همه‌پرسی درباره شکل حکومت مطابق اصل ۷۱.۶ برگزار خواهد شد.
۳. رأی‌گیری همه‌پرسی از همان تشریفات تأیید هویت و رأی‌دادن انتخابات پیروی می‌نماید.
۴. همه‌پرسی با اکثریت ساده آرای معتبر ریخته‌شده تصمیم‌گیری می‌شود.

## اصل ۷۸۸.۷ – انتخابات انحلال

۱. در صورت انحلال مجلس، انتخابات جدید ظرف شصت روز فراخوانده خواهد شد، با یک انتخابات در هر استان که به‌صورت هم‌زمان برگزار می‌گردد.
۲. هر انتخابات استانی از دوره استاندارد (ثبت‌نام، رأی‌گیری، شمارش، نشانیدن) پیروی خواهد کرد.
۳. مجلس فقط هنگامی بازسازی می‌شود که تمامی انتخابات استانی نشانده شده باشند.
۴. تا نشست مجلس جدید، سنا به فعالیت خود ادامه داده و دولت سرپرست مستقر باقی خواهد ماند.

## اصل ۷۸۸.۸ – انتخابات میان‌دوره‌ای

۱. در صورت خالی شدن کرسی مجلس قبل از انقضای دوره، انتخابات میان‌دوره‌ای ظرف نود روز در استانی که کرسی را در اختیار داشت برگزار خواهد شد.
۲. در صورت خالی شدن کرسی سنا قبل از انقضای دوره، انتخابات میان‌دوره‌ای ظرف نود روز برگزار خواهد شد.
۳. انتخابات میان‌دوره‌ای از دوره استاندارد انتخاباتی (ثبت‌نام، رأی‌گیری، شمارش، نشانیدن) پیروی می‌نماید.
۴. عضو منتخب در انتخابات میان‌دوره‌ای برای بقیه دوره اصلی خدمت خواهد نمود.
۵. در صورتی که مدت باقی‌مانده دوره کمتر از شش ماه باشد، انتخابات میان‌دوره‌ای الزامی نیست.

---

## بخش نهم – مالیه عمومی

### اصل ۱.۹ – بودجه و مالیات

۱. نخست‌وزیر بودجه سالانه را به مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد داد.
۲. هیچ وجه عمومی جز به مجوز بودجه مصوب هزینه نخواهد شد.
۳. هیچ مالیاتی جز به‌موجب قانون مصوب از طریق فرایند قانون‌گذاری وضع نخواهد شد.

### اصل ۲.۹ – تصویب بودجه

1. بودجه از فرایند قانون‌گذاری پیروی خواهد کرد، با حق انحصاری مجلس شورای ملی در ابتکار قانون بودجه.
2. سنا می‌تواند بودجه را بازنگری نموده و اعتراض کند، اما مجلس می‌تواند اعتراض سنا را با اکثریت مطلق رد نماید.
3. بودجه باید قبل از آغاز سال مالی تصویب شود.

## اصل IX.3 – استمرار بودجه

1. در صورتی که بودجه تا آغاز سال مالی تصویب نشده باشد، بودجه سال قبل به‌صورت موقت در همان سطوح تخصیص ادامه خواهد یافت.
2. اقتدار بودجه‌ای موقت از مجموع سال قبل تجاوز نخواهد کرد.
3. اقتدار بودجه‌ای به دلیل انحلال مجلس ساقط نخواهد شد.
4. بودجه استمراری موقت با فعال‌سازی بودجه مصوب صحیح برای همان سال مالی جایگزین خواهد شد.

## اصل IX.4 – حسابرسی ملی

1. سازمان حسابرسی ملی، مستقل از قوه مجریه، حساب‌های عمومی را حسابرسی نموده و به پارلمان گزارش خواهد داد.
2. رئیس سازمان حسابرسی توسط مجلس شورای ملی برای دوره غیرقابل‌تمدید نُه‌ساله منصوب خواهد شد.
3. سازمان حسابرسی گزارش‌های حسابرسی سالانه شامل تمامی هزینه‌های عمومی تقدیم خواهد نمود.

## اصل IX.5 – بودجه‌های متمم

1. پارلمان ممکن است بودجه متمم برای افزایش سقف هزینه بودجه فعال سال مالی جاری تصویب نماید.
2. بودجه‌های متمم از همان فرایند قانون‌گذاری بودجه سالانه پیروی می‌کنند.
3. سقف هزینه بودجه فعال پس از فعال‌سازی به میزان مبلغ متمم افزایش خواهد یافت.

## خلاصه

| بخش | عنوان          | اصول |
|-----|----------------|------|
| I   | مقررات بنیادین | ۷    |
| II  | تاج            | ۸    |
| III | پارلمان        | ۱۰   |
| IV  | قوه مجریه      | ۹    |

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| V     | دیوان عالی                  | ۸  |
| VI    | جانشینی، نیابت سلطنت، تعلیق | ۶  |
| VII   | اصلاحیه                     | ۵  |
| VIII  | انتخابات و همه‌پرسی‌ها      | ۸  |
| IX    | مالیه عمومی                 | ۵  |
| مجموع |                             | ۶۶ |